

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 및 중증장애인생산품 구매 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 승강기 유지보수 용역 업체 중소기업자 미 선정

1) 업무개요

○○보훈병원은 원내 운행 중인 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여, 「승강기 안전관리법」 제31조(승강기의 자체점검)에 따라 승강기 유지관리 업자와 계약을 체결하고 승강기에 대한 주기적인 점검 및 유지보수를 시행하고 있습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”)」 제7조(경쟁제품의 계약방법)제1항에 따르면 공공기관의 장은 중소기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품(이하 “경쟁제품”)에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하고, 같은 법 시행령 제7조 제1항에서는 중소기업제품을 다른 법률에 따라 수의계약으로 구매하는 경우는 경쟁 입찰의 예외로 한다고 명시하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원은 경쟁제품 대상 품목을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”)」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 수의계약으로 구매하려는 경우 중소기업자로 대상을 제한하여 계약을 추진하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 승강기 유지보수 용역 계약 현황을 확인한 결과, 승강기 유지보수 업종은 중소벤처기업부에서 지정 고시한 경쟁제품 대상 업종임에도, 중견기업인 승강기 제조업체와 수의계약을 체결하여 용역을 제공받고 있습니다.

[표 1] ○○보훈병원 승강기 유지보수 계약 현황

(단위 : 천 원, VAT포함)

승강기별		수량	계약상대자	계약금액	계약기간
서관	장애인/승객용	#	㉠㉠업체	##,###	2019.01.01. ~2020.10.31.
	에스컬레이터	#			
동관	장애인/승객용/화물용	#	㉡㉡업체	#,###	2019.07.01. ~2020.06.30.
재활체육관	장애인/승객용	#			
계		##		##,###	

나. 직원 기념품 구입 시 중증장애인생산품 생산시설 간 수의계약 체결 부적절

1) 업무개요

○○보훈병원은 매년 명절 등 기념일에 직원들에게 기념품을 지급하기 위해 다양한 종류의 물품을 구매하고 있습니다.

2) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우)제1항제7호 및 국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항제4호에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 장애인에게 일자리나 복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체로서, 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조(중증장애인생산품 생산시설의 지정)제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설과 물품 제조·구매 또는 용역 계약을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우에 대하여 수의계약에 의할 수 있는데, 단 해당 단체가 직접 생산하는 물품과 직접 수행하는 용역으로 한정하고, 계약담당공무원은 대상자의 자격요건과 수의계약 대상물품의 직접생산 여부를 확인하여야 합니다.

따라서 본사와 소속기구의 계약업무 담당자가 중증장애인생산품 생산시설과 수의계약을 체결하려는 때에는 상대 업체로부터 보건복지부장관이 발급한 ‘중증장애인생산품 생산시설 지정서’를 제출받아 해당 업체의 지정 요건 및 서비스의 직접생산 여부를 확인하고 계약을 진행함으로써, 공공계약의 공정성을 훼손하지 않고 법령 취지가 온전히 시행될 수 있도록 성실히 업무를 수행하여야 합니다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서는 2018년 가정의 달 직원 기념품 구입 등 4건의 계약을 확인한 결과, 국내 대기업 또는 국외기업 등에서 생산한 가전·생활 용품을 구매하면서, 거래 업체들이 ‘도자기’ 또는 ‘판촉물인쇄’ 업종에 대해서만 보건복지부로부터 중증장애인생산품 생산시설로 지정받아 구매하려는 품목에 대하여는 수의계약 요건을 충족하지 않음에도, 해당 업체와 단독으로 수의시담을 완료하고 계약을 체결하여 물품을 구매하였습니다.

[표 2] 중증장애인생산품 생산시설 간 수의계약 현황(2018~2019)

(단위 : 천 원/VAT 포함)

구매 건	계약금액	구매품목	계약상대자	
			업체명	중증장애인생산품 지정품목
2018가정의 달	##,###	공기청정기 등 20종	㉠㉠업체	도자기,판촉물인쇄
2018추석	##,###	마사지기 등 13종	㉢㉢업체	판촉물인쇄
2018창립37주년	##,###	에어프라이어 등 15종	㉢㉢업체	판촉물인쇄
2019가정의달	##,###	무선청소기 등 15종	㉢㉢업체	판촉물인쇄
계	###,###			

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서, 중소기업간 경쟁제품 구매와 중증장애인생산품 생산시설 간 계약 체결 시 법령 및 관련 규정을 철저히 준수하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 물품·공사·용역 등의 계약을 체결함에 있어서 중소벤처기업부장관이 지정 고시한 중소기업간 경쟁제품 대상품목에 해당하는 경우는 중소기업자간 제한경쟁 등 절차에 따라 중소기업제품을 우선 구매하시고,(통보)
- 중증장애인생산품 생산시설과 수의계약을 체결하는 때에는 해당 업체의 보건복지부장관이 생산시설로 승인한 업종과 직접생산 여부를 확인하여 조건을 모두 충족하는 경우에만 수의계약을 진행하여 주시기 바랍니다.(통보)

○ 관리이사(○ ○ 보훈병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
△ △ 부	-	K K 1	㉠㉠과장	2019.01.01.~2019.06.30.	▽ ▽ ▽ ▽ 부	
△ △ 부	-	K K 2	㉠㉠과장	2018.01.15.~2018.12.31.	● ● ● ● 실	
△ △ 부	-	K K 3	㉠㉠담당	2015.09.21.~현재	좌 동	